

1500989-27.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... soube que Vitor e Lucas haviam praticado um roubo de um carro no início desta madrugada e por isso estavam sendo presos; nada sabe sobre este roubo; afirma não ter qualquer envolvimento com este crime.".

RICARDO GERIS, declarou que (fls. 96): "Que é proprietário da carreta modelo 112, marca Scania, placas BXI1F41, reboque placas BTS6J59, que é conhecida como "carreta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500989-27.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500989-27.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210793/2022 - DEL.POL.AGUDOS, 26534388 - DEL.POL.AGUDOS, 2210793 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS e VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA, qualificados nos autos do processo, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática, em tese, no dia 3 de agosto de 2022, por volta das 3 horas, em endereço incerto, nesta cidade e comarca de Agudos, os denunciados, agindo em concurso de propósitos e desígnios, subtraíram o veículo VW/Gol, placas DUS2949, para proveito comum, mediante violência exercida com arma de fogo com intenção de matar Luís Fernando Pereira Xavier, somente não consumando a morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Extrai-se da denúncia que (fls. 104/107):

"Ao que se apurou, os denunciados eram passageiros no veículo VW/Gol, placas

DUS2949, que era conduzido pelo ofendido Luís Fernando Pereira Xavier, quando, em dado momento, iniciou-se uma discussão entre eles.

Ato contínuo, visando subtrair o automóvel e os demais bens da vítima, o denunciado LUCAS entregou uma arma de fogo para o denunciado VITOR que, com intenção de matar, efetuou disparos contra Luís Fernando, atingindo-o.

Durante os disparos, embora alvejado, o ofendido Luís Fernando conseguiu fugir correndo até uma Unidade de Pronto Atendimento, onde foi socorrido e reportou os fatos à sua genitora, Ivone Pereira Xavier de Brito (fl. 6).

Enquanto isso, os denunciados lograram subtrair o veículo automotor que estava na posse da vítima, passando a conduzir o bem ao encontro de suas namoradas, Isabelly Christini de Oliveira Rodrigues (14 anos de idade - fl. 7) e Ana Júlia Avallone (fl. 8).

Na sequência, o denunciado VITOR passou a passear com o veículo na companhia da sua namorada Isabelly e, depois, estacionou o carro próximo de uma carreta onde todos eles dormiram.

Sucede que policiais civis, que efetuavam diligências para apuração dos fatos, localizaram o veículo estacionado e realizaram campanha no local até que visualizaram os denunciados saindo da carreta onde dormiam em direção ao carro subtraído, ocasião em que foi efetuada a prisão em flagrante (fl. 1) e a apreensão do bem subtraído e do revólver calibre 22 utilizado no crime (fl. 22).

Por fim, os denunciados confessaram ter disparado arma de fogo contra o ofendido, alegando que referido revólver pertence à Ricardo Geris (fls. 9/10 e 12/13), o qual, porém, negou qualquer relação com o instrumento (fl. 96)."

Os acusados foram presos em flagrante em 03/08/2022, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 58/63).

A denúncia foi recebida em 17/08/2022 (fl. 108/109).

Regularmente citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 137/141 e 147/148.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 161/163).

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas arroladas em comum pelas partes, procedendo-se, posteriormente, ao interrogatório dos réus (fls. 253/255).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, nos termos exatos da denúncia.

As defesas dos réus postularam a improcedências. Alegaram ausente o dolo específico do crime de latrocínio. Aduzem que não restou comprovada a intenção de subtrair o veículo e os pertences da vítima, sendo o caso de desclassificação para tentativa de homicídio.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O feito encontra-se em ordem.

Assim, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à análise do mérito da causa.

E adianto que procede a pretensão acusatória.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 15/20), no auto de exibição/apreensão (fl. 22), no laudo do objeto (fl. 134/136), no laudo pericial do corpo da vítima (fls. 123/124), bem como na prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre os acusados.

Em relação à prova oral colhida na fase policial:

A testemunha JOSE APARECIDO LAURENTINO, policial civil, disse que (fls. 02/03): "no início da manhã deste dia 03 de agosto de 2022, após tomar conhecimento de um roubo de um veículo ocorrido nesta cidade e noticiado durante a madrugada de hoje no plantão policial, cujas informações iniciais davam conta de que a vítima havia sido alvejada durante o assalto por um disparo de arma de fogo e os autores seriam dois sujeitos que trabalhavam na "carreta furacão", o depoente e seus colegas de serviço passaram a realizar diligências visando localizar tal carreta e os autores

do delito, sendo que, após várias buscas realizadas pelo município lograram encontrar a carreta estacionada no pátio do auto posto Peixinho , localizado na esquina das ruas Cap. Francisco Avato e Major Gasparino de Quadros, nesta urbe, onde passaram a realizar campana no local. Após alguns minutos no local, avistaram saindo da carreta os autuados aqui presentes VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA e LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS, os quais passaram a caminhar em direção da rua Francisco Avato, onde ali estava estacionado o veículo produto do roubo. O depoente então solicitou apoio dos policiais militares Fábio e Tavares para realizarem a abordagem dos suspeitos, sendo que, ao se aproximarem deles, o autuado Vitor tentou fuga, mas logo foi contido, assim como também foi o autuado Lucas. Os autuados estavam acompanhados da adolescente ISABELLY, namorada de Vitor e de ANA JÚLIA, namorada de Lucas. Após serem abordados, referidos sujeitos foram conduzidos até esta delegacia de polícia, onde inicialmente negaram a prática do delito, mas posteriormente vieram a confessar a autoria do roubo. Ambos alegaram que durante a noite de ontem haviam saído em companhia da vítima - LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER para fazerem uso de drogas e bebidas pela cidade, sendo que, já durante a madrugada, Vitor se desentendeu com Luis pois ele havia se comprometido a pagar as despesas feitas por Vitor com as drogas e das bebidas. Eles disseram que, durante a discussão, Lucas passou um revólver para Vitor e que este atirou em Luis e depois resolveram roubar o carro de LUIS, pois Vitor pretendia ir até a cidade de Mariília com o carro na data de hoje. Os autuados disseram que, após estes fatos, fugiram do local com o carro dele, indo para as proximidades da "carreta furacão", onde se encontraram com suas namoradas, sendo que, durante a madrugada, Vitor ainda teria dado voltas pela cidade com sua namorada Isabelly, usando o carro roubado. Ao serem questionados sobre a arma usada no assalto, disseram que ela pertencia a patrão deles de nome RICARDO, dono da carreta. VITOR acabou dizendo que a havia escondido na cabine da carreta, tendo os policiais logrado êxito em localizar a arma escondida sob o banco do motorista daquele caminhão. A arma encontrada foi um revólver cal 22, marca Caramuru, numeração raspada, municiado com cinco cartuchos intactos e dois deflagrados. Referida arma e munições foram devidamente apreendidas. Informa o depoente que a vítima está internada no Hospital de Base em Bauru, onde será submetida a cirurgia para extração do projétil que encontra-se alojada em seu corpo, região da costela. A mãe da vítima, sra Ivone esteve presente nesta unidade e disse que seu filho está internado no Hospital de Base em Bauru, onde afirmou, em suma, que havia feito corrida para dois sujeitos, os quais roubaram seu carro e ainda tentaram matá-lo efetuando 2 disparos em sua direção. O tal de RICARDO que seria dono da arma, até o momento não foi localizado. Diante dos fatos deram voz de prisão para Vitor e Lucas."

A testemunha ALEXANDRE BRAGA BARRETO, policial civil, disse que (fls. 04/05): "no início da manhã deste dia 03 de agosto de 2022, após tomar conhecimento de um roubo de um veículo ocorrido nesta cidade e noticiado durante a madrugada de hoje no plantão policial, cujas informações iniciais davam conta de que a vítima havia sido alvejada durante o assalto por um disparo de arma de fogo e os autores seriam dois sujeitos que trabalhavam na "carreta furacão" , o depoente e seus colegas de serviço passaram a realizar diligências visando localizar tal carreta e os autores do delito, sendo que, após várias buscas realizadas pelo município lograram encontrar a carreta estacionada no pátio do auto posto Peixinho , localizado na esquina das ruas Cap. Francisco Avato e Major Gasparino de Quadros, nesta urbe, onde passaram a realizar campana no local. Após alguns minutos no local, avistaram saindo da carreta os autuados aqui presentes VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA e LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS, os quais passaram a caminhar em direção da rua Francisco Avato, onde ali estava estacionado o veículo produto do roubo. O Agente Policial Laurentino solicitou apoio dos policiais militares Fábio e Tavares para realizarem a abordagem dos suspeitos, sendo que, ao se aproximarem deles, o autuado Vitor tentou fuga, mas logo foi contido, assim como também foi o autuado Lucas. Os autuados estavam acompanhados da adolescente ISABELLY, namorada de Vitor e de ANA JÚLIA, namorada de Lucas. Após serem abordados, referidos sujeitos foram conduzidos até esta delegacia de polícia, onde inicialmente negaram a prática do delito, mas posteriormente vieram a confessar a autoria do roubo. Ambos alegaram que durante a

noite de ontem haviam saído em companhia da vítima - LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER para fazerem uso de drogas e bebidas pela cidade, sendo que, já durante a madrugada, Vitor se desentendeu com Luis pois ele havia se comprometido a pagar as despesas feitas por Vitor com as drogas e das bebidas. Eles disseram que, durante a discussão, Lucas passou um revólver para Vitor e que este atirou em Luis e depois resolveram roubar o carro de LUIS, pois Vitor pretendia ir até a cidade de Mariília com o carro na data de hoje. Os autuados disseram que, após estes fatos, fugiram do local com o carro dele, indo para as proximidades da "carreta furacão", onde se encontraram com suas namoradas, sendo que, durante a madrugada, Vitor ainda teria dado voltas pela cidade com sua namorada Isabelly, usando o carro roubado. Ao serem questionados sobre a arma usada no assalto, disseram que ela pertencia a patrão deles de nome RICARDO, dono da carreta. VITOR acabou dizendo que a havia escondido na cabine da carreta, tendo os policiais logrado êxito em localizar a arma escondida sob o banco do motorista daquele caminhão. A arma encontrada foi um revólver cal 22, marca Caramuru, numeração raspada, municiado com cinco cartuchos intactos e dois deflagrados. Referida arma e munições foram devidamente apreendidas. Informa o depoente que a vítima está internada no Hospital de Base em Bauru, onde será submetida a cirurgia para extração do projétil que encontra-se alojada em seu corpo, região da costela. A mãe da vítima, sra Ivone esteve presente nesta unidade e disse que seu filho está internado no Hospital de Base em Bauru, onde afirmou, em suma, que havia feito corrida para dois sujeitos, os quais roubaram seu carro e ainda tentaram matá-lo efetuando 2 disparos em sua direção. O tal de RICARDO que seria dono da arma, até o momento não foi localizado. Diante dos fatos deram voz de prisão para Vitor e Lucas. ".

A testemunha IVONE PEREIRA XAVIER DE BRITO, disse que (fls. 06): " que seu filho LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER trabalha durante o dia como ajudante de logística numa empresa na cidade de Bauru e à noite ele faz bicos, transportando pessoas com seu carro VW/Gol nesta cidade de Agudos; que por volta das 03h00 desta madrugada a depoente foi solicitada a comparecer no UPA, pois seu filho Luis havia dado entrada, em razão de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, durante um assalto; a depoente foi até o UPA e lá soube que seu filho havia sido atingido na região abdominal, onde o projétil estava alojado e que precisava ser submetido a cirurgia em Bauru. Ele foi transferido ao hospital de base em Bauru. Lá falou com ele e o mesmo disse que, ontem a noite, havia feito uma corrida pra dois rapazes até o bairro Prof. Simões e que chegando lá tais rapazes disseram que queriam ir buscar as namoradas deles para dar uma volta, mas Luis disse que não podia. Então, Luis disse que os dois rapazes o ameaçaram com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e o colocaram no banco de trás do carro, sendo que um deles assumiu o volante do veículo e rumaram para as proximidades do campo de futebol em construção perto da escola Sesi, nesta cidade de Agudos. Neste local, Luis disse que eles desceram do carro e um deles passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, tentando matá-lo. Luis disse que foram 2 ou três disparos, sendo que um deles atingiu suas costas. Luis disse que mesmo ferido conseguiu fugir e correu até o UPA existente ali perto, onde foi socorrido. Luis disse que os assaltantes também subtraíram seu celular e sua carteira contendo seus documentos pessoais. Esclarece a depoente que o médico que está atendendo Luis disse que o projétil ficou alojado na região de um dos rins e que seria necessária cirurgia para extração. O médico disse que ele corria o risco de perder esse rim. A depoente soube que os autores do roubo foram detidos por policiais civis e militares logo no início da manhã de hoje. Por fim, relata a depoente que questionou seu filho sobre ter usado drogas em companhia dos autuados aqui presentes, mas ele negou tal fato, dizendo apenas que estava fazendo uma corrida para tais sujeitos, quando os mesmos resolveram roubar o carro dele."

A testemunha ISABELLY CHRISTINY DE OLIVEIRA RODRIGUES, disse que (fls. 07): "há três meses estava namorando VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA, que trabalha como dançarino na Carreta K10; que mora em Bauru e Lucas estava morando nesta carreta, a qual atualmente está nesta cidade de Agudos; que sua tia Ana Julia estava namorando LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS; que na noite de ontem a declarante e sua tia vieram para Agudos e foram até a carreta onde eles deveriam estar, mas chegando lá,

por volta das 21h00, seus namorados não estavam; então ficaram ali até o início da madrugada de hoje, quando Vitor e Lucas chegaram; afirma que sua tia ficou na carreta com o Lucas, enquanto isso a declarante saiu com o Vitor; o Vitor estava com um veículo VW/Gol de cor branca; que ele nada disse sobre a origem desse carro, nunca tinha visto ele com este carro; não desconfiou que o carro fosse roubado; acreditava que este carro fosse de um amigo do Vitor, mas ele nada disse; que deram voltas pela cidade por volta de 30 a 40 minutos e depois voltaram para a carreta; que Vitor estacionou o carro algumas quadras distantes da carreta; no início da manhã de hoje, a declarante e sua tia resolveram ir embora e Vitor disse que as levaria; que saíram da carreta que estava estacionada num posto de gasolina e enquanto caminhavam pela rua, foram abordados por policiais; que até então nada sabia sobre os fatos, mas já nesta delegacia soube que Vitor e Lucas haviam roubado aquele VW/Gol de cor branca ainda no início desta madrugada e por isso estavam sendo presos; nada sabe sobre este roubo; afirma não ter qualquer envolvimento com este crime.".

A testemunha ANA JÚLIA AVALLONE disse que (fls. 08): "há três meses estava namorando LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS, que trabalha como dançarino na Carreta K10; que mora em Bauru e Lucas estava morando nesta carreta, a qual atualmente está nesta cidade de Agudos; que sua sobrinha ISABELLY estava namorando VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA; que na noite de ontem a declarante e sua sobrinha vieram para Agudos e foram até a carreta onde eles deveriam estar, mas chegando lá, por volta das 21h00, seus namorados não estavam; então ficaram ali até o início da madrugada de hoje, quando Vitor e Lucas chegaram; afirma que ficou na carreta com seu namorado, enquanto sua sobrinha saiu com o Vitor; não sabe se eles saíram de carro ou não; nem sabe a hora que Isabelly voltou junto com o Vitor, pois estava dormindo; no início da manhã de hoje, a declarante e sua sobrinha resolveram ir embora e Vitor disse que as levaria; que saíram da carreta que estava estacionada num posto de gasolina e enquanto caminhavam pela rua, foram abordados por policiais; que então não sabia sobre os fatos, mas depois soube que Vitor e Lucas haviam praticado um roubo de um carro no início desta madrugada e por isso estavam sendo presos; nada sabe sobre este roubo; afirma não ter qualquer envolvimento com este crime.".

RICARDO GERIS, declarou que (fls. 96): "Que é proprietário da carreta modelo 112, marca Scania, placas BXI1F41, reboque placas BTS6J59, que é conhecida como "carreta da alegria" ou "carreta furacão", visto que é usada para transporte recreativo de crianças; informa que é o responsável pela condução do veículo e que o Lucas Alberto Severo de Paula Dias e o Vitor Henrique Martins da Silva são autônomos e trabalham como dançarinos na carreta, sendo que ambos recebem o valor de R\$ 50,00 e alimentação por dia trabalhado, valores pagos pelo declarante; esclarece que não possui arma de fogo, negando a propriedade do revólver exibido e apreendido nesta unidade policial, sabendo neste ato se tratar de uma arma de calibre 22, marca Caramuru; esclarece que nunca viu o Vitor nem o Lucas portando arma de fogo, dizendo que não aceita esse tipo de comportamento entre seus colaboradores; esclarece que na data de ontem ficou sabendo por terceiros que o Vitor e o Lucas haviam sido presos por estarem envolvidos em um roubo que vitimou um motorista de aplicativo; que ainda teve conhecimento que o motorista de aplicativo foi baleado durante o roubo, mas não soube de mais detalhes sobre o ocorrido; informa que nunca guardou nem permitiu que guardassem qualquer arma de fogo em sua carreta, afirmando que nunca viu nenhuma arma em seu veículo; esclarece que é o único que tem acesso a cabine da carreta e hoje quando foi vistoriar sua carreta, após tomar conhecimento dos fatos, constatou que a porta da cabine havia sido arrombada, acreditando que o Vitor e o Lucas possam ter arrombado a porta da cabine para esconder a arma utilizada no crime; informa que a última vez que esteve em sua carreta foi no domingo, dia 31/07/2022, sendo que após essa data somente o Vitor e o Lucas permaneceram dormindo na carreta a qual continua estacionada em um posto de gasolina, nesta cidade; informa que tinha conhecimento que tanto o Vitor quanto o Lucas eram usuários de drogas, mas resolveu dar uma chance aos dois; esclarece que ficou sabendo por terceiros que o Vitor costumava publicar fotos no Instagram com uma arma de fogo na mão, mas não teve acesso as postagens, não sabendo dizer que

tipo de arma que ele exibia.”.

Perante a d. Autoridade Policial, LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS, disse que (fls. 09/10): “conhecia a vítima LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER a quase um mês; Luis trabalhava como motorista autônomo e por isso o conheceu; já tinha saído com Luis para fazer uso de drogas e bebidas; Vitor também já tinha saído com Luis; que na noite de ontem combinaram com Luis para saírem e consumirem drogas; que Luis foi com o carro dele, um VW/Gol de cor branca; que Luis foi com o carro dele buscar o interrogando e Vitor no posto de gasolina onde a carreta que trabalha estava estacionada; que Luis chegou ao posto, por volta das 22h; que Vitor e o interrogando saíram com Luis e passaram a dar voltas pela cidade; esclarece que compraram diversas pinos de cocaína e maconha, assim como várias latas de cerveja; informa que Luis disse que iria pagar o Vitor pelas despesas com as drogas e as cervejas e mais a gasolina que colocou no carro dele, não sabe a quantia exata; alega que durante a madrugada estavam fazendo uso de drogas numa mata localizada nas proximidades do campo de futebol perto da Escola Sesi, onde o Vitor e Luis passaram a discutir por causa do pagamento das despesas realizadas por Vitor; mas Luis não queria pagar; então Vitor revoltou-se contra ele e passaram a discutir; esclarece que neste momento entregou ao Vitor um revólver calibre 22 que estava na sua posse no interior do veículo, mas que pertencia a seu patrão RICARDO; que Vitor efetuou um disparo para o alto e em seguida efetuou outro disparo, mas desta vez, em direção de Luis que estava bem perto dele; após, o interrogando e Vitor entraram no carro de Luis e foram embora; deixaram o carro parado nas imediações da carreta onde estavam dormindo; na carreta estavam sua namorada e a namora de Vitor, que são moradoras de Bauru e ali aguardavam o interrogando e Vitor; que o interrogando ficou na carreta, mas Vitor saiu dar uma volta com a namorada dele, mas logo retornou; que dormiram um pouco e hoje cedo, quando saíam para levar as mulheres embora para Bauru, foram detidos por policiais civis e militares; reafirma que a arma usada no crime pertencia a seu patrão RICARDO, que é o dono da carreta, mas o interrogando e o Vitor tinha acesso à arma; afirma que subtraíram o carro de Luis, pois o Vitor queria ir para a cidade de Marília na data de hoje e para tanto iria usar o carro de Luis; está arrependido do que fez; alega que acabou comento este crime, pois estava bastante embriagado e drogado; espera que Luis se recupere.”.

Por sua vez, VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA, disse que (fls. 12/13): “conhecia a vítima LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER a cerca de quase um mês; Luis trabalhava como motorista autônomo e por isso o conheceu; já tinha saído com Luis para fazer uso de drogas e bebidas; Lucas também tinha saído com Luis; que na noite de ontem combinaram com Luis para saírem e consumirem drogas; que Luis foi com o carro dele, um VW/Gol de cor branca; que Luis foi com o carro dele buscar o interrogando e Lucas no posto onde a carreta que trabalha estava estacionada; que Luis chegou ao posto, por volta das 22h; que Lucas e o interrogando saíram com Luis e passaram a dar voltas pela cidade; esclarece que compraram diversas pinos de cocaína e maconha, assim como várias latas de cerveja; alega o interrogando que Luis disse que iria pagar as despesas com as drogas e as cervejas e mais a gasolina que colocou no carro dele, R\$100,00 no auto posto perto do UPA; alega que durante a madrugada estavam no mato, proximidades do campo de futebol perto da Escola Sesi, onde o interrogando e Luis passaram a discutir por causa do pagamento das despesas que havia combinado com ele; informa o interrogando que gastou R\$400,00, mas Luis não queria pagar; então revoltou-se contra ele e passaram a discutir; que acabou sacando sua arma, um revólver calibre 22 e efetuou um disparo para o alto e em seguida efetuou outro disparo, mas desta vez, em direção de Luis que estava uns 4 metros distante do interrogando; após, o interrogando e Lucas entraram no carro de Luis e foram embora; deixaram o carro parado nas imediações da carreta onde estavam dormindo; na carreta estavam sua namorada, ISABELLY CHRISTINY DE OLIVEIRA RODRIGUES e a namorada de Lucas, ANA JULIA, que são moradoras de Bauru e aguardavam o interrogando e Lucas; que deixou o Lucas na carreta e saiu dar uma volta com sua namorada, mas logo retornou; que dormiram um pouco e hoje cedo, quando saíam para levar as mulheres embora para Bauru, foram detidos por policiais civis e militares; afirma que não teve a intenção de matar Luis, pois se quisesse teria dado outros tiros nele; afirma que a arma usada no crime pertencia a seu patrão RICARDO, que é

o dono da carreta, mas o interrogando e o Lucas tinha acesso à arma; esclarece que, enquanto estavam dando voltas pela cidade em companhia do Luis, foi o Lucas que ficou na posse da arma, pois ele estava sentado no banco de trás, mas quando passou a discutir com o Luis, o Lucas pegou a arma e entregou ao interrogando que efetuou o disparo contra o Luis; está arrependido do que fez; alega que acabou comento este crime, pois estava bastante embriagado e drogado.”.

Vejamos os depoimentos colhidos em Juízo, sob o contraditório:

A vítima LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER disse trabalhava como motorista e foi chamado para fazer uma corrida para os réus. Os acusados pediram para parar na adega para comprar cerveja para eles. Levou até o lugar final e depois os réus pediram nova corrida. Voltaram ao ponto onde eles compraram a cerveja, quando eles anunciaram o assalto, colocaram o depoente no banco de passageiro. Dentro do carro não tinha arma. Não sabia se tinha ou não arma. Viu a arma apenas quando desceu do carro. Eles anunciaram o assalto e foram até o campo perto do UPA. Os réus desceram do carro. Tentou pegar o carro para sair do local, quando escutou o tiro e viu os agentes com um revólver na mão. Os agentes empurraram o depoente no barranco. Conhecia os réus, pois havia feito uma corrida uma semana antes. Questionado sobre a fala dos réus, no sentido de que haviam usado droga junto com a vítima e estava devendo drogas, disse que não é verdade. Os acusados ficaram com o celular e com a carteira, contendo R\$ 200,00. O celular foi encontrado na Carreta Furacão. A carteira foi encontrada pelos policiais. A carteira estava no bolso do depoente. Acredita que eles pegaram quando houve o tiro. Não se recorda se chegou a perder a consciência. Fez a corrida uma semana antes para os réus. Trabalha na empresa Rodocar em Bauru, durante o dia. A noite fazia "bico" como motorista. Não era cadastrado no Uber, mas sim era particular. Uma amiga do depoente pediu para ele fazer a corrida para os réus uma semana antes. Ficou internado cerca de quinze dias, passou por cirurgia para tirar o projétil. Não ficou com sequelas. O tiro entrou nas costas e atingiu o rim. Quase perdeu o rim. A primeira corrida era para levar os réus para a carreta deles, que ficava no posto Peixinho. Levou até a adega. Após, voltou para o local onde estava a carreta. Estava na adega, quando os acusados anunciaram o assalto. Divulgava as suas corridas pelo Facebook. Acredita que ainda tem postagens antigas anunciando as corridas. Os réus entraram em contato com Verônica, amiga do depoente, que morava na sua rua. Verônica mudou de casa e não mora mais no local. Verônica é filha de Valdirene. Mora na Rua Nagib Benedito Saab. Não se recorda o horário, mas era cerca de 22h quando foi acionado pelos réus para a corrida. Costumava fazer as corridas até as 23h, 23h30. Parou na adega na rua 7. Anunciaram o assalto na rua 7. Lucas assumiu o volante. Após, os réus pararam em frente a pizzaria.

A testemunha IVONE PEREIRA XAVIER DE BRITO disse que durante a madrugada recebeu ligação dos policiais, que contaram que o filho Luis Fernando fora assaltado e sofreu um tiro nas costas. O filho ficou internado cerca de dez dias. O projétil resvalou na coluna e acertou no intestino. Foi necessária cirurgia para retirar o projétil. O filho trabalha em empresa de logística e trabalhava de Uber a noite. Não sabe se o filho era cadastrado no Uber. A vítima contou que fez uma corrida para os réus, até que chegaram em um lugar, dando uma coca-cola. Ingeriu o refrigerante e ficou tonto. Após, levaram até o ginásio, onde tem uma cachoeira. Deram um tiro no réu e jogaram ele na cachoeira. O filho contou que conseguiu levantar depois. O filho não usa drogas. Os réus não são de Agudos. O filho disse que um dia antes já havia sido chamado para fazer a mesma corrida. O celular foi encontrado dentro do caminhão. A carteira estava no carro. Após alguns dias, recebeu uma ligação de que para liberar o carro, deveria pagar R\$ 1.500,00, por conta de uma dívida de drogas. Não sabe quem ligou para a depoente, mas se ela quisesse o carro, teria que pagar R\$ 1.500,00. Era uma voz de homem. Perguntou se a dívida era do filho, mas disseram que não. A filha colocou no Facebook a foto do carro. Uma pessoa viu o carro estacionado e ligou para a filha da depoente. Constataram que era o carro e depois acionaram a polícia. A ligação foi anterior ao encontro do carro. O carro estava perto do distribuidor de cesta, que fica perto do asilo e fica há um quilômetro do UPA.

O policial civil JOSÉ APARECIDO LAURENTINO disse que na manhã do dia 03 teve

conhecimento do boletim de ocorrência, no qual a vítima relatava que os autores do roubo eram dois agentes que trabalhavam na "Carreta Furacão". Após, soube que a polícia militar localizou o veículo. Foram até a "Carreta Furacão", que estava próximo ao posto "Peixinho". Não viram movimento na carreta. Por volta das 9h30, viram quatro pessoas se movimentando próximo a carreta. Solicitaram apoio da polícia militar, que estava próximo ao local, fazendo perícia do veículo. Vítor passou pela polícia militar. Abordaram Lucas e as meninas. O depoente foi atrás de Vítor, que já estava há cerca de um quarteirão e meio. Questionado, Vítor negou a conduta delitiva. Na Delegacia, Vítor confessou, dizendo que conhecia a vítima há um mês e, na madrugada, saíram juntos para usar drogas; Luis se negou a pagar as drogas e começaram a discutir; Lucas entregou uma arma para Vítor; Vítor desferiu um tiro em Luis; Luis teria corrido e foi até o UPA. No boletim de ocorrência consta que houve a subtração de um celular e uma carteira. Vítor tentou fugir, "apertando o passo", mas não correu. O veículo estava há cerca de cem metros do lugar onde estava estacionada a carreta.

O policial civil ALEXANDRE BRAGA BARRETO apresentou versão semelhante. Após tomar conhecimento dos fatos, foram até o local onde estava estacionada a carreta. Acionaram a polícia militar para dar apoio. Lucas e Vítor saíram e foram em direção ao veículo, que estava há cerca de cem metros. Lucas e Vítor disseram que pegaram o carro, pois houve um desacordo entre eles, por conta dos gastos com drogas. Os réus disseram Luis não queria pagar o que devia; Lucas passou um revólver para Vítor, que deu o tiro na direção da vítima. Não conversou com a vítima, que estava internada para fazer cirurgia em Bauru. A mãe da vítima disse que o filho estava fazendo uma corrida como Uber. Os réus disseram que a arma era do dono do caminhão, conhecido como Ricardo. Encontraram a arma dentro do caminhão. Um dos réus abriu a porta do caminhão para o depoente. O dono do caminhão não estava em Agudos e negou a propriedade da arma.

Ouvida como informante, ante o relacionamento com o réu Lucas, ANA JÚLIA AVALONE disse que no dia dos fatos encontrou com seu namorado Lucas, por volta das 21h30. Foi junto com Isabelly na carreta. Os réus apareceram na carreta apenas por volta da 1h00. Isabelly e Vítor saíram com o veículo para darem uma volta. Não sabia que o veículo era roubado. Estava namorando Lucas há cerca de três meses. Lucas usava drogas, cocaína e maconha. Vítor também usava drogas. Não sabe se eles tinham arma de fogo, não viu arma com eles. Não sabe se eles postaram foto no facebook com arma de fogo. Já tinha visto o dono carreta. Tinha conhecimento que os réus já tinham saído com o Gol branco anteriormente.

Interrogado em Juízo, o réu LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS disse que não sabia que Vítor estava armaado. Durante a noite, Luis e Vítor discutiram. Escutou um disparo, quando estava do lado de dentro do carro. Luis falou que levou um tiro de Vítor. Ficou chocado. Vítor chamou o interrogando para ir embora, dizendo "que deu merda". Vítor assumiu a direção, mas não foi assalto. No dia, Luis usou bebida e drogas. Conhecia Luis na cidade. Luis não trabalhava como Uber. Na Delegacia, assinou alguns papéis. Falou na Delegacia que nunca tinha visto a arma. Não falou na Delegacia que entregou a arma para Vítor. Conheceu Luis na rua. Luis chegou na carreta. Ficaram um mês na cidade, período em que conheceu Luis. Conheceram Luis no primeiro dia em que a carreta estava na cidade. Vítor entrou em contato com Luis e saíram para dar uma volta na cidade. Luis foi buscar os réus na carreta e deram uma volta por toda a cidade de Agudos. Fizeram cinco paradas, comprando bebidas e drogas. Usaram drogas e bebidas antes, dentro do carro. Conforme paravam o carro, usavam as drogas e bebidas. Foram para o "Campão", pois Luis falou que ia pegar "um negócio dele", mas eles não sabiam o que era. Luis falou que não ia pagar Vítor e eles começaram a discutir. O interrogando estava dentro do carro, quando escutou o barulho. Não estava armado e não entregou arma para Vítor. Nunca tinha visto esta arma.

Interrogado em Juízo, o réu VÍTOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA disse que chegou na cidade e fez amizade com Luis. Saiu com Luis várias vezes, pois achou que era uma boa pessoa. Estavam de folga, não iriam trabalhar. Luis ligou para o interrogando, chamando para beber e usar drogas. Foi junto com Luis de carro. Beberam e usaram droga. O interrogando entregou R\$ 400,00 para pagar. Luis não quis devolver o

dinheiro. Continuaram bebendo no carro. Havia R\$ 1.000,00 na carteira do interrogando. Luis pegou o dinheiro do interrogando. Começaram a discutir. Luis sabia que o interrogando estava com a arma, pois pediu para levar a arma para tirar foto. Luis tentou pegar a arma de Vítor. Entraram em luta corporal. Encontrou Lucas depois, momento em que Lucas entrou no carro. Após, encontrou sua namorada. Lucas não estava junto no carro. Lucas apareceu após o interrogando desferir o tiro. Depois que deu um tiro em Luis, foi com o carro para a carreta. Luis falou: "pode ir embora com meu carro", após estar ferido. Não tinha ribanceira no local. Não empurrou Luis. Saiu com Isabelly para dar uma volta com o carro. Após, parou o carro e foi dormir. No dia seguinte, foi abordado pelos policiais. A arma era de seu patrão, Ricardo. Foi Luis quem pediu para pegar a arma, pois queria tirar a foto. Quando percebeu que Luis poderia pegar a arma, resolveu atirar nele. Falou na Delegacia que Lucas entregou a arma, pois não sabia o que falar para os policiais, queria livrar sua namorada.

Enfim, não há dúvida do acervo relevante e seguro das provas que os réus praticaram a tentativa de latrocínio, o que se extrai pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos acusados.

O laudo de fls. 123/124 constatou que o ofendido foi alvejado por disparo de arma de fogo, que lhe atingiu pelas costas, causando-lhe lesão grave.

A vítima esclareceu que trabalha a noite como motorista de transporte particular, sem estar vinculado a nenhuma plataforma. Uma semana antes dos fatos, já havia realizado serviço de transporte dos acusados. No dia dos fatos, efetuou novo transporte dos réus, levando-o até uma adega, passando por posto de gasolina, pizzaria e adega. Em determinado momento, os acusados anunciaram o assalto, colocando o ofendido no banco do passageiro e levando até local que não havia outras pessoas, onde desceram do carro. Quando o ofendido tentou entrar no carro para sair do local, escutou o disparo, sendo atingido nas costas e empurrado em um barranco. Em seguida, os acusados saíram do local com o veículo da vítima, levando ainda sua carteira e celular.

A genitora do ofendido também corroborou com a versão apresentada pelo filho, esclarecendo que o filho havia efetuado serviço de transporte para os acusados em data anterior, bem como na data dos fatos.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Mais ainda aqui que, como se avaliou já, as palavras da vítima foram corroboradas pelas demais testemunhas.

Nesse sentido é a lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

De resto, os policiais civis também relataram que souberam dos fatos com a vítima, que havia sido alvejada com disparos de arma de fogo, tendo sido o veículo subtraído encontrado ao lado de uma carreta. Aguardaram no local onde estava o veículo, até que surpreenderam os acusados, ocasião em que Vítor ainda tentou fugir. Os réus foram detidos pelos policiais e conduzidos à Delegacia, onde os acusados admitiram que Vítor havia efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo que Lucas havia entregue a arma para Vítor.

Quanto aos réus, na fase inquisitorial, Lucas disse que estava no carro junto com Vítor e a vítima, sendo que a arma estava com Lucas. Após discussão entre eles, Lucas teria entregue a arma a Vítor, que desferiu o disparo. Em seguida, eles deixaram o local com o veículo do ofendido. Em Juízo, Lucas modificou sua versão, negando que estivesse com a arma e dizendo que desconhecia que Vítor estava portando a arma. Confirmou que Vítor efetuou o disparo.

Já Vítor, que na fase inquisitorial também havia dito que era Lucas quem estava com a arma e lhe entregou, disse em Juízo que Lucas sequer estava no veículo. Vítor alegou que estava com a arma a pedido da própria vítima, apresentando versão fantasiosa, sem qualquer respaldo nos autos.

Evidente que por tudo isso desnecessário qualquer outro meio de prova, e até porque, sobre aquelas indicadas pelas Defesas – depoimento de testemunha referida pela vítima, diligências junto ao Facebook para comprovar a profissão de motorista do ofendido e vinda de perícia residuográfica – se mostram impertinentes para o caso. A prova produzida nos autos é suficiente para a verificação da responsabilidade penal dos réus, não sendo razoável postergar o julgamento, considerando que os réus estão presos preventivamente.

Por fim, a capitulação jurídica é adequada, tendo ocorrido a tentativa de latrocínio.

A vítima realizava transporte dos acusados de forma particular, ocasião que os réus, que portavam arma de fogo, anunciaram o roubo. E, em determinado momento, efetuaram o disparo de arma de fogo contra o ofendido, com a intenção de matar, atingindo as costas da vítima. Os acusados não consumaram a morte por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que, embora alvejado, o ofendido conseguiu fugir até uma unidade de pronto atendimento, onde foi socorrido e reportou os fatos à sua genitora.

No caso e como visto, houve não só a mira de arma contra os ofendidos, mas também se provou que o disparo foi certeiro e atingiu as costas da vítima, razão pela qual configurado o delito de latrocínio tentado.

Nesse sentido:

“LATROCÍNIO TENTADO – materialidade – prova oral confirma que o acusado, mediante violência física consistente em disparo de arma de fogo contra a vítima Alexandre com animus necandi, tentou subtrair para si coisa móvel consistente em uma motocicleta Honda CG/125, placa DCL-3434, não consumando a morte, bem como a subtração, por circunstâncias alheias à sua vontade. LATROCÍNIO TENTADO – autoria – vítimas que confirmam a prática delitiva e Vanderlei que reconheceu o réu como o sujeito que tentou subtrair sua motocicleta. DESCLASSIFICAÇÃO – furto – não cabimento – comprovado o emprego dos disparos pela prova oral. DESCLASSIFICAÇÃO – roubo majorado – não cabimento – réu no contexto da subtração empregou violência consistente em disparo na direção do guarda com intenção de atingi-lo. PENA – primeira fase – aumento mantido – concurso de agentes que denota maior reprovabilidade – segunda fase – menoridade relativa – terceira fase – tentativa – redução de metade. REGIME – inicial fechado – manutenção.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000782-80.2015.8.26.0616, Desembargador Relator Mens de Mello, data de julgamento: 22/2/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tentativa de latrocínio. Decreto condenatório. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do § 3º do artigo 157 do Código Penal, havendo a desclassificação para roubo, ou, ainda, a redução da fração pela tentativa. Sem razão. Provas robustas a ensejar a condenação. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. A vítima narrou os fatos com coesão. Confissão extrajudicial do réu.

Prescindibilidade do laudo pericial. Irrelevante qual dos agentes efetuou o disparo na direção da vítima. Ao se associar aos comparsas para a prática do roubo com arma de fogo assume o risco de responder por eventual latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo. Resultado previsível. Caracterização da tentativa de latrocínio. Irrelevante a ocorrência de lesão corporal na vítima. Tentativa branca. Suficiente a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar para subtrair coisa móvel de outrem, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Dosimetria da pena também não merece reparos. Diminuição mínima pela tentativa de latrocínio corretamente motivada pelo iter criminis percorrido. Recurso não provido”. (TJSP, Apelação Criminal nº 0002470-20.2015.8.26.0635, Desembargador Relator Carlos Monnerat, data de julgamento: 14/9/2017)

Portanto, não há dúvida de que o caso é da condenação do acusado, pelos mencionados delitos distintos e já referidos desde a denúncia.

Passo a dosar a pena, com base no sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Observo que os réus são primários e não possuem maus antecedentes (fls. 167 e 170)

1) Réu LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código

Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. As circunstâncias do crime não contêm peculiaridades e a motivação é comum ao tipo. No tocante à conduta social e personalidade, nada a considerar, pois o Juízo não possui capacidade técnica para análise de atributos psicológicos do acusado. O réu não possui condenação anterior. O comportamento da vítima em nada influenciou a conduta do acusado. As consequências do crime são normais ao tipo.

Portanto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, não verifico a agravante ou atenuantes.

Pela tentativa no latrocínio, avalio que o iter criminis percorrido pelos réus foi significativo, ou seja, realmente lograram efetuar um disparo nas costas da vítima, de modo que aplico a redução no patamar de 1/2, resultando em 10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, é forçosa a imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), pelo fato do crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Inadmissível também a suspensão condicional da pena, pois o patamar da reprimenda aplicada supera o limite previsto em lei (art. 77 do CP).

2) Réu VITOR HENRIQUE MARTINS DA SILVA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. As circunstâncias do crime não contêm peculiaridades e a motivação é comum ao tipo. No tocante à conduta social e personalidade, nada a considerar, pois o Juízo não possui capacidade técnica para análise de atributos psicológicos do acusado. O réu não possui condenação anterior. O comportamento da vítima em nada influenciou a conduta do acusado. As consequências do crime são normais ao tipo.

Portanto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, não verifico a agravante. Presente a atenuante da menoridade, que não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Pela tentativa no latrocínio, avalio que o iter criminis percorrido pelos réus foi significativo, ou seja, realmente lograram efetuar um disparo nas costas da vítima, de modo que aplico a redução no patamar de 1/2, resultando em 10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, é forçosa a imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), pelo fato do crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Inadmissível também a suspensão condicional da pena, pois o patamar da reprimenda aplicada supera o limite previsto em lei (art. 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia para CONDENAR os réus LUCAS ALBERTO SEVERO DE PAULA DIAS e VITOR HENRIQUE MARTINS DA

SILVA, já qualificados, como incursos no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa, estabelecidos estes no mínimo legal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou do ofendido nesse sentido, de modo que a condenação seria ofensiva ao contraditório e à ampla defesa.

Os acusados responderam ao processo presos preventivamente e não sobrevieram novos dados ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação, especialmente em virtude da gravidade concreta do delito - latrocínio tentado, o que afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, pois insuficientes outras medidas diversas da segregação cautelar. Portanto, deixo de lhes facultar o total recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Custas pelos réus, observada a concessão da gratuidade da justiça (fls. 161).

Comunique-se à vítima esta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, conforme o valor da tabela vigente, caso o patrono dos réus tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização para a vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve no requerimento do Ministério Público na denúncia de indicação de valor e prova do mesmo, a fim de possibilitar ao acusado a indicação de quantum diverso ou até mesmo a comprovação da inexistência de prejuízo material a ser ressarcido ou moral a ser reparado.

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci: "(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. São Paulo: Forense, 2015, p. 825).

Neste sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES.REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INCISO IV,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA.EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO E DE PROVA SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de